

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103443-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDEZIO BIANCHINI GASPAR

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA PARA DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DA PARTE AUTORA, SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5103443-67.2024.4.02.5101

510015402874 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5103443-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: EDEZIO BIANCHINI GASPAR

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo/medida de urgência em face da decisão do Juízo *a quo* que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que seja declarada suspensão da retenção na fonte do imposto de renda (IR), sobre os proventos de aposentadoria e pensão da parte autora, sob o fundamento de doença grave elencada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sustenta a recorrente a urgência da medida, uma vez que os descontos em sua renda vem promovendo comprometimento do seu sustento, alegando estar isenta do tributo por ser portadora de Cardiopatia Grave.

Contrarrazões apresentadas no evento 7.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme o artigo 300, *caput*, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), são estabelecidas as disposições gerais relativas à tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, fazendo uma análise dos fatos aventados na inicial e principalmente dos documentos juntados aos autos, não vislumbro, na atual fase processual, probabilidade jurídica suficiente para deferir a tutela de urgência pleiteada.

Em relação à urgência alegada, diante do caráter alimentar da verba sobre a qual vem incidindo o imposto de renda, entendo que, de fato, a isenção legal se revela necessária aos portadores de doença grave, a fim de prestigiar o seu tratamento.

Porém, apesar da urgência que ora se revela, com relação à probabilidade do direito, qual seja, a isenção tributária por doença grave, deve ser aferida no caso concreto a efetiva condição de saúde da parte autora, sendo certo que carece o feito de adequada instrução probatória com a participação da parte adversa.

Assim, apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.